

1500877-98.2019.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... em que praticava, efetivamente, o tráfico de drogas, bastando a intenção de tráfico, o que restou configurado nos autos. Assim:

Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 -

Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da ...

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Processo nº 1500877-98.2019.8.26.0453 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500877-98.2019.8.26.0453

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2354116/2019 -

DEL.POL.PIRAJUI, 1307/2019 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA BUENO DOS SANTOS

MM Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

JESSICA BUENO DOS SANTOS, qualificada às fls. 28, está sendo processada como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, pelos fatos descritos na denúncia de fls. 65/66.

Consta da exordial que, no dia 8 de dezembro de 2019, por volta de 8h20min, na Penitenciária II de Pirajuí, a acusada compareceu para visita ao seu companheiro Gustavo Luis de Oliveira dos Santos, trazendo consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, pesando 161,55 g (cento e sessenta e um gramas e cinquenta e cinco centigramas). Realizado o procedimento de fiscalização por meio do "Body Scanner", agentes penitenciárias detectaram que havia algo anormal na região pélvica e, em razão disso, abordaram Jéssica e ela confirmou se tratar de maconha. Foi autuada em flagrante delito.

Em audiência de custódia (fls. 44/46), foi concedida a liberdade provisória sem fiança, mediante condições estabelecidas e cumprimento das medidas cautelares, sendo expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 44/46).

A ré foi notificada (fls. 80).

Sobreveio defesa prévia (fls. 93/95).

A denúncia foi recebida e a absolvição sumária foi afastada (fls. 96).

Em primeira audiência (fls. 206/208 e 209), foram ouvidas duas testemunhas e, em

segunda audiência, a ré foi interrogada (fls. 305/306).

O Ministério Público e a Defesa realizaram apresentaram alegações finais escritas, sendo que o Ministério Público pugnou pela procedência da acusação (fls. 345/348) e a D. Defensora se manifestou pela improcedência por fragilidade probatória. Sendo este o intuíto fundamento e decido.

E adianto que a pretensão acusatória formulada na denúncia é parcialmente procedente, com desclassificação do delito de tráfico comum para tráfico privilegiado.

A materialidade do delito está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), laudos periciais (fls. 14/16 e 40/43), exame de corpo e delito (fls. 22), relatório final (fls. 140/145) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre a ré.

Ouvida em juízo, a testemunha Sintia Erika Rossi, agente penitenciária, relatou que na data dos fatos estava em serviço na Penitenciária II de Pirajuí, juntamente com sua colega de trabalho Rosemeire, e durante o procedimento de revista no aparelho "Body Scanner", foi constatado algo anormal na região pélvica da ora ré. Disse que, ao indagarem a acusada, confirmou que levava um objeto consigo. Declarou que constataram se tratar de uma erva seca esverdeada semelhante a maconha. Aduziu que a acusada teria dito que o entorpecente não era destinado a seu marido.

A testemunha Rosimeire de Castro Costa Oliveira, agente penitenciária, corroborou com o depoimento de sua colega de trabalho.

Em interrogatório extrajudicial, a ré utilizou de seu direito constitucional de permanecer calada e se pronunciar somente em juízo.

Em juízo, a ré alegou que conheceu uma moça na entrada da penitenciária, que lhe ofereceu R\$ 150,00 para entrar no estabelecimento com um celular. Não conhecia essa moça anteriormente, nem sabe o nome dela. Também não sabia para quem entregar o pacote. Não sabia que era droga. Como passava por necessidade, por ser arrimo de família, aceitou a proposta. Foi a primeira vez que fez isso. Pensou que iria entrar apenas com um celular, e não drogas.

As circunstâncias da abordagem, a forma de ocultação das drogas apreendidas, o seu acondicionamento, somados às robustas informações prestadas pela agente de segurança penitenciária em juízo, demonstram a existência do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas pretendida a absolvição por insuficiência de provas não acolhimento materialidade e autoria delitivas demonstradas pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da lei nº 11.343/06 inviabilidade finalidade mercantil comprovada pedido de aplicação do princípio da insignificância descabimento - regime inicial fechado mantido inviável converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos recurso não provido. (TJSP Apelação Criminal 0006311-43.2014.8.26.0575 9ª Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Amaro Thomé - j. 05/05/2016).

Frise-se que é irrelevante ter sido a acusada surpreendida no momento em que praticava, efetivamente, o tráfico de drogas, bastando a intenção de tráfico, o que restou configurado nos autos. Assim:

Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 -

Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

No que tange ao valor probatório do testemunho das agentes penitenciárias, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto, não pode ser considerado inidôneo ou suspeito, afinal, não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, assim como dos policiais militares, ou de quaisquer outros agentes públicos, têm o mesmo valor dos depoimentos de

quaisquer outras testemunhas.

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito:

É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já se pronunciou neste sentido: TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo. Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. - Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elemento de prova suficiente para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos. (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator(a): João Morenghi. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 19/12/2012).

Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita a ré, a superar a presunção constitucional de inocência.

Entretanto, a conduta de tráfico simples (Lei 11.343, art. 33, caput) merece desclassificação para o delito de tráfico privilegiado (Lei 11.343, art. 33, §4º), como será fundamentado na terceira fase da dosimetria da pena.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no patamar mínimo. Assim, a pena é estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65 III, "d"), contudo, como a pena base já foi fixada no mínimo, deixo de reduzi-la em virtude do disposto pela súmula 231 do STJ.

Aumento a pena em 1/6 por ter sido o crime praticado nas dependências da Penitenciária II de Balbinos, conforme artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tornando-a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

De outro lado, aplico ao caso, a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que a acusada é primária, em que pese tenha ficado demonstrado o tráfico de drogas, não há provas nos autos de que a ré se dedique a atividades criminosas, bem como diante da situação peculiar de sua família, conforme interrogatório. Deste modo, reduzo a pena em 2/3, considerando a quantidade de droga apreendida e sua qualidade, considerada de menor potencial ofensivo à saúde, diante das demais drogas existentes, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Trata-se de desclassificação do delito, uma vez que o tráfico comum é hediondo por equiparação, enquanto no tráfico privilegiado esta característica é afastada, considerando a gravidade menor do delito cometido (STF, HC 118.533).

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, desclassificando a conduta contida na denúncia (Lei 11.343/06, art. 33, caput), condenar a ré JÉSSICA BUENO DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incursa no artigo 33, §4º c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Faculto a acusada o direito de recorrer em liberdade.

Diante das particularidades deste caso, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no caso, prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, bem como prestação pecuniária de um salário mínimo, a beneficiar entidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

No caso de descumprimento, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Ante o presente decreto condenatório, desnecessária a manutenção das medidas cautelares impostas em audiência de custódia, motivo pelo qual ora as revogo.

Comunique-se esta decisão em resposta ao ofício de fls. 300, para a devolução da precatória expedida.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos.

Condeno a ré ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitada.

P.I.C.

Pirajuí, 22 de junho de 2022.

RAFAEL MORITA KAYO, Juiz de Direito

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita